

三、案件存在特殊情况的，依法可在法定刑以下判处刑罚

《刑法》规定了法定减轻处罚情节，第六十三条第二款中还规定，不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。“案件特殊情况”，主要是指案件本身的特殊性，如涉及国防、外交等特殊情况。本案中，黄某某系为了单位利益实施盗窃犯罪，联社所收水费存入联社水费专用账户，被盗水费已全额退赔，被害单位出具谅解书，请求司法机关对相关人员从宽处理，社会危害程度有所减轻。故，应当认定本案符合特殊情况，对黄某某可在法定刑以下判处刑罚。

编写人：广东省高级人民法院 江发西

44

盗窃“铜钱”案件的定罪量刑标准

—— 叶某某盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省吉水县人民法院(2023)赣0822刑初18号刑事判决书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

被告人叶某某因经济困难产生盗窃其亲属财物的念头，2022年6月27日21时许，叶某某流窜至吉水县丁江镇某自然村其姐夫汤某某家隔壁闲置的毛坯房内藏匿。次日7时许，见其姐夫汤某某外出，叶某某便找到放在墙体砖缝内的钥匙从厨房潜入汤某某家中卧室，将一木质箱内存放的5600元现金盗走，后逃离现场。2022年9月，叶某某产生盗窃其母亲陈某某放在其哥哥叶某1家中

保管的社保卡念头。9月的一天上午10时许，趁其哥哥叶某1离开家大门未上锁且无其他人在家时，叶某某溜进叶某1家中卧室，将放在衣柜抽屉内的其母亲的社保卡盗走。其见社保卡旁还放有银圆等物品，便又一并将铜钱十二枚、花钱一枚、银圆二枚、铜镯一件、银镯一件，共计十七件物品盗走，之后，逃离现场，并来到银行取款机将社保卡内4500元取出。经鉴定，铜钱十二枚、花钱一枚为一般文物，价值分别为114元、1500元；银圆二枚为仿制银圆，价值20元；铜镯、银镯价值分别为150元、200元，以上被盗财物价值共计6484元。叶某某被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。次日，公安机关依法扣押叶某某盗窃的铜钱、花钱、仿制银圆、铜镯、手镯共十七件物品及社保卡一张，并已发还被害人。审理期间，被害人汤某某、叶某1表示叶某某是其亲属，愿意对叶某某谅解，并出具了《谅解书》，希望法庭对叶某某从轻处罚。

【案件焦点】

1. 叶某某盗窃的物品中，铜钱十二枚、花钱一枚为一般文物，是依文物等级还是文物价值进行定罪量刑；2. 能否将每五件同级文物折抵为高一级文物一件，本案是否属于情节严重。

【法院裁判要旨】

江西省吉安市吉水县人民法院经审理认为：被告人叶某某以非法占有为目的，采取入户方式秘密窃取他人财物价值12084元，数额较大，构成盗窃罪，依法应受到惩处。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，盗窃国有馆藏一般文物、三级文物、二级以上文物的，认定为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。但是盗窃民间收藏的文物的，根据有效价格证明认定盗窃数额。被告人叶某某盗窃的铜钱、花钱等属于民间收藏文物，经鉴定，有明确价格数额。同时，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》又进一步作出补充规定，盗窃一般文物、三级文物、二级以上文物的，

分别认定“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。但盗窃文物，无法确定文物等级，或者按照文物等级定罪量刑明显过轻或者过重的，按照盗窃的文物价值定罪量刑。该解释还规定，五件同级文物视为一件高一级文物，但是价值明显不相当的除外。该司法解释作出了视案件具体情节不同而以文物等级或文物价值定罪量刑的规定，该规定遵循的基本原则为罪责刑相适应原则。本案被告人叶某某盗窃其哥哥叶某1家中收藏的铜钱十二枚、花钱一枚属于一般文物，经鉴定，价格分别为114元、1500元，以文物等级定罪量刑，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，与叶某某罪责明显不相适应，量刑过重，故综合考虑叶某某的犯罪动机、犯罪情节、文物性质，本案以文物价值定罪量刑与叶某某的罪责相适应。被告人叶某某被抓获归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；庭审时，自愿认罪认罚，依法可从宽处理；配合公安机关将扣押的铜钱等赃物退还被害人，依法可酌情从轻处罚；被害人汤某某、叶某1是被告人叶某某亲属，均表示对叶某某谅解，且请求法庭对叶某某从轻处罚，依法应对叶某某酌情从宽处理。被告人叶某某曾因犯盗窃罪被判处刑罚，具有前科，酌情从重处罚。综合上述情节，依法对被告人叶某某从轻处罚。据此，判决如下：

一、被告人叶某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；

二、责令被告人叶某某退赔被害人汤某某人民币5600元，退赔被害人陈某某人民币4500元。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

盗窃民间收藏文物案件涉及文物等级、文物价值两个标准时，不应机械适用《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款的规定，而应以罪责刑相适应原则为指导，综合考量影响盗窃文物犯罪行为危害性大小与行为人刑事责任大小的各项因素，以文物等级为定罪量刑标准处罚明显过重时，应当选择文物价值作为定罪量刑标准。

本案中，被告人叶某某盗窃的铜钱十二枚、花钱一枚属于一般文物，经鉴定价格共计1614元。关于被告人盗窃的定罪量刑标准，存在两种不同观点。

观点一认为，应依文物等级对被告人定罪量刑。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款以及第十三条的规定，本案被告人盗窃一般文物13件，可折算为三级文物2.6件，应认定为“数额巨大”，量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

观点二认为，应依文物价值对被告人定罪量刑。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款的规定，本案被告人盗窃的文物属于民间收藏文物，按照文物等级量刑明显过重，应当按照文物价值定罪量刑，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

一、罪责刑相适应原则的逻辑贯通

盗窃文物犯罪的定罪量刑经历了从单一标准(文物等级)向双重标准(文物等级与文物价值)的转变，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》与《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》二者关于盗窃文物犯罪的定罪量刑标准虽不尽一致，但指导原则都是罪责刑相适应原则。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》依据不同行为对象的社会危害性区分“国有馆藏文物”及“民间收藏文物”；而《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》赋予法官一定的自由裁量权，在根据文物等级定罪量刑确实畸轻畸重时，转而适用文物价值标准^①。不仅如此，该司法解释第十三条在坚持文物折算规则的基础上，还特别规定了“价值明显不相当的除外”。这些都是罪责刑相适应原则的具体体现。

^①喻海松：《文物犯罪若干问题辨析》，载《法律适用》2016年第6期。

